



## CÀLCUL QUITANÇA

És important recordar que la quitança no és cap indemnització, és el document que rep el treballador en finalitzar la relació laboral i mitjançant el qual se salden les diferències salarials entre el treballador i l'empresa.

Inclou:

- 1.- Percepcions salarials i no salarials dels dies treballats
- 2.- Part proporcional de les pagues extraordinàries que li correspongui
- 3.- Pagament de les vacances no gaudides

I recorda que l'empresa pot descomptar l'import que correspongui si el treballador no ha preavisat en una dimissió.

**RECORDA QUE NO ÉS OBLIGATORI SIGNAR LA QUITANÇA.** Podem no signar-la o signar indicant "NO CONFORME".

### **1.- PART CORRESPONENT A LA MENSUALITAT**

Calcularem l'import corresponent als dies del mes de l'extinció del contracte que ha treballat. Hem de tenir en compte que no només hem d'incloure el salari base, si hi ha complements salarials també els haurem d'incloure.

Primer obtindrem el preu del salari dia:

$$\frac{\text{Salari base mensual} + \text{complements salarials mensuals}}{30^*}$$

\*Per calcular el salari dia sempre dividirem per 30, independentment de quants dies tingui el mes. Es fa així per compensar els mesos que tenen menys dies amb els mesos que tenen més.

Posteriorment multiplicarem el salari dia pels dies treballats el darrer mes.

*Exemple:*

**A un treballador l'acomiaten de l'empresa i un cop celebrat el judici és declarat acomiadament improcedent. L'empresa decideix no readmetre el treballador i pagar-li la indemnització que li correspon. El treballador tenia una antiguitat de 5 anys a l'empresa. El contracte finalitza amb data 5 de novembre i ha gaudit de 10 dies de vacances. Les dades econòmiques del treballador són:**

**Salari base: 950 €**

**Dues pagues extraordinàries de salari base 950 € cada una (juny i desembre)**

#### **PAS 1: PART CORRESPONENT A LA MENSUALITAT**

$$\frac{950 \text{ € mensuals}}{30 \text{ dies mes}} = 31'67 \text{ € / dia}$$

30 dies mes

$$5 \text{ dies treballats} \times 31'67 \text{ € / dia} = 158'35 \text{ €}$$

**RESPOSTA:** 158'35 € corresponents a salari del mes de novembre.

## 2.- PART PROPORCIONAL DE LES PAGUES EXTRES

Si el treballador cobra les pagues extres prorratejades ens saltarem aquest pas, doncs les pagues ja s'hauran pagat amb les mensualitats. Caldrà vigilar que quan calculem el salari dels dies del darrer mes que ha treballat (PAS 1) també s'inclogui la part proporcional de pagues extres corresponent a aquests dies que ha treballat.

Si no es cobren les pagues extres prorratejades haurem de calcular l'import de cada paga independentment.

Caldrà que ens fem per a cada paga extra la pregunta: *Ha cobrat la última paga extra de \_\_\_\_\_ mentre estava treballant?*

- Si la resposta és afirmativa comptarem els dies que ha treballat des del mes següent al que va cobrar aquesta paga extra i farem una regla de tres per saber l'import que li correspon d'acord amb els dies treballats.

$$\begin{array}{l} 365 \text{ dies any} \quad \quad \quad - \quad ? \text{ € de paga extra} \\ \text{Si ha treballat ? dies} \quad - \quad \quad \quad X \\ X = \frac{? \text{ dies treballats} \times ? \text{ € de paga extra}}{365} \end{array}$$

- Si la resposta és negativa (perquè va començar a treballar després de que es cobrés la paga extra) comptarem tots els dies que ha treballat fins a la finalització del contracte i farem una regla de tres per saber l'import que li correspon d'acord amb els dies treballats.

$$\begin{array}{l} 365 \text{ dies any} \quad \quad \quad - \quad ? \text{ € de paga extra} \\ \text{Si ha treballat ? dies} \quad - \quad \quad \quad X \\ X = \frac{? \text{ dies treballats} \times ? \text{ € de paga extra}}{365} \end{array}$$

Farem aquesta mateixa operació per a totes les pagues extraordinàries a les que tingui dret el treballador.

Un cop sapiguem els imports de totes les pagues extres les sumarem per a tenir el total de les parts proporcionals de pagues extres que se li deuen al treballador.

*Exemple:*

**PAS 2: PART PROPORCIONAL DE LES PAGUES EXTRES**

Com no cobra les pagues extres prorratejades caldrà calcular l'import que li correspon.

Cobra 2 pagues, al Juny i al Desembre de 950 € cadascuna.

*Ha cobrat la última paga extra de Juny mentre estava treballant?*

*Sí li corresponen tots els dies que ha treballat des del mes següent al que va cobrar aquesta paga extra fins al final del contracte. Li corresponen 31 (jul) + 31 (ag) + 30 (set) + 31 (oct) + 5 (nov). (31 x 3) + 30 + 5 = 128 dies treballats.*

$$\frac{128 \times 950}{365} = 333'15 \text{ € paga extra de juny}$$

~~*Li corresponen en concepte de paga extra de juny = 333'15 €*~~

Ha cobrat la última paga extra de Desembre mentre estava treballant?

Si li corresponen tots els dies que ha treballat des del mes següent al que va cobrar aquesta paga extra fins al final del contracte. Li corresponen 31 (gen) + 28 (feb) + 31 (març) + 30 (abr) + 31 (mai) + 30 (juny) + 31 (jul) + 31 (ag) + 30 (set) + 31 (oct) + 5 (nov).  
 $(31 \times 6) + 28 + (30 \times 3) + 5 = 309$  dies treballats.

$$\frac{309 \times 950}{365} = 804'25 \text{ € paga extra de desembre}$$

Li corresponen en concepte de paga extra de desembre = 804'25 €

333'15 € paga extra estiu + 804'25 € paga extra nadal = 1.137'40 €

**RESPOSTA: 1.137'40 € en concepte de pagues extres**

### 3.- VACANCES NO GAUDIDES

Calcularem l'import corresponent pels dies de vacances que no ha gaudit.

Si el conveni col·lectiu o el contracte no amplia les vacances i té dret exclusivament als 30 dies de vacances que preveu l'Estatut dels Treballadors, tindrà dret a 2'5 dies per cada mes treballat.

Aquest càlcul s'obté de dividir els 30 dies als que té dret entre els mesos de l'any ( $30/12 = 2,5$ ). Si té dret a més dies de vacances a l'any haurem de calcular quants dies de vacances li corresponen per mes ( $X \text{ dies vacances} / 12 \text{ mesos} = \text{dies de vacances per mes}$ ).

Però que passa si no ha treballat mesos exactes?

Per saber quants dies de vacances li corresponen primer haurem de calcular els dies que ha treballat i fer una regla de 3 amb els dies als que es té dret en un any.

$$\begin{array}{rcl} 365 \text{ dies any} & - & 30 \text{ dies de vacances} \\ \text{Si ha treballat ? dies} & - & X \end{array}$$

$$X = \frac{? \text{ dies treballats} \times 30 \text{ dies de vacances}}{365}$$

Un cop sapiguem els dies que li corresponen descomptarem els que ha gaudit i la diferencia la multiplicarem per l'import de salari dia calculat al PAS 1.

Si ha gaudit de més dies de vacances de les que li corresponen se li descomptarà l'import que excedeixi.

*Exemple:*

#### PAS 3: VACANCES NO GAUDIDES

*Ha treballat:*

31 (gen) + 28 (feb) + 31 (març) + 30 (abr) + 31 (mai) + 30 (juny) + 31 (jul) + 31 (ag) + 30 (set) + 31 (oct) + 5 (nov).  $(31 \times 6) + 28 + (30 \times 3) + 5 = 309$  dies treballats

*Els dies de vacances que li corresponen són:*

365 dies any – 30 dies de vacances

Si ha treballat 309 dies – X

$$X = \frac{309 \text{ dies treballats} \times 30 \text{ dies de vacances}}{365} = 25'40 \text{ dies de vacances}$$

*Dies de vacances totals als que té dret: 25'40 dies*

*Com ha gaudit 10 dies de vacances, li queden per gaudir:*

*25'40 dies que té dret - 10 dies que ha gaudit = 15'40 dies pendents de gaudir*

*Si multipliquem els dies de vacances que no ha fet pel salari diari del PAS 1 obtindrem l'import que li correspon pels dies de vacances no gaudits:*

$$31'67 \text{ € / dia} \times 15'40 \text{ dies de vacances no gaudides} = 487'72 \text{ €}$$

**RESPOSTA:** 487'72 € per les vacances no gaudides

#### 4.- TOTAL BRUT DE LES PERCEPCIONS

Obtindrem el total sumant: part corresponent a la darrera mensualitat (PAS 1), part proporcional de les pagues extres (PAS 2) i vacances no gaudides (PAS 3).

Si l'empresa deu algun import més també el sumarem: dietes pendents, salaris pendents de mesos anteriors, pagues de beneficis, etc...

*Exemple:*

#### PAS 4: TOTAL BRUT DE LES PERCEPCIONS

Part corresponent al sou del mes de l'extinció = 158'35

Part proporcional de les pagues extres = 1.137'40

Vacances no gaudides. = + 487'72

**TOTAL = 1.783'47 €**

*En aquest cas com l'empresa no deu res al treballador no afegim cap altre concepte.*

**RESPOSTA:** El total brut de les percepcions serà 1.783'47 €.

\* Hem de tenir en compte que l'import resultant serà brut. Caldrà descomptar les cotitzacions a la Seguretat Social i la retenció de l'IRPF per saber el líquid total a percebre.

## 5.- MANCA DE PREAVÍS EN CAS DE DIMISSIÓ

En el cas que l'extinció vingui derivada d'una dimissió caldrà comprovar que la treballadora hagi preavisat amb 15 dies d'antelació. Si no s'ha preavisat descomptarem els dies que manquin de preavis dels 15 dies que s'han de concedir.

salari diari calculat al PAS 1 x dies que no hagi preavisat

*Exemple:*

### PAS 5: PREAVÍS EN CAS DE DIMISSIÓ

*RESPOSTA: En aquest cas com no és una dimissió no hi haurà preavis del treballador.*

*Imaginem que fos una dimissió i que només hagués preavisat amb 10 dies d'antelació.*

*L'empresa podria descomptar 5 dies de sou de la quitança (15 dies legals – 10 dies que ha preavisat).*

*31'67 € x 5 dies = 158'35 €*

*RESPOSTA: L'empresa podrà descomptar de la quitança 158'35 €.*

## 6.- RESULTAT

**El resultat serà el total brut de les percepcions descomptant l'import de manca de preavis en cas de que no s'hagi realitzat.**

total percepcions PAS 4 – manca de preavis PAS 5

*Exemple:*

### PAS 6: RESULTAT

*En aquest cas com no és una dimissió no hi haurà preavis de la treballadora i per tant el resultat coincideix amb el PAS 4 TOTAL BRUT DE LES PERCEPCIONS.*

*RESPOSTA: La treballadora cobrarà una quitança de 1.783'47 €*

*Si imaginem com en el pas anterior, que fos una dimissió i que només hagués preavisat amb 10 dies d'antelació.*

*Total percepcions 1.783'47 € – manca de preavis 158'35 € = 1.625'12 €*

*RESPOSTA: La treballadora cobrarà una quitança de 1.625'12 €*

\* Hem de tenir en compte que l'import resultant serà brut. Caldrà descomptar les cotitzacions a la Seguretat Social i la retenció de l'IRPF per saber el líquid total a percebre.